Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2018JCCI

V/v: Vướng mắc về hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("**JCCI**") chân thành cảm ơn Quý Bộ vì đã hỗ trợ chúng tôi một cách tích cực và hiệu quả trong giai đoạn 7 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản ("**Nhóm Công tác Giai đoạn 7**").

Sau khi nghiên cứu và so sánh kinh nghiệm thực tế của các thành viên của chúng tôi tại Việt Nam, bằng văn bản này JCCI báo cáo rằng một số cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư có sự áp dụng pháp luật chưa thống nhất về thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư đối với trường hợp giảm vốn điều lệ và vốn đầu tư do có thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn điều lệ đã cam kết trong thời hạn quy định (cụ thể, có một số trường hợp phải nộp cả quyết định riêng của thành viên không tuân thủ nghĩa vụ góp vốn). Thực tiễn này gây khó khăn cho doanh nghiệp nếu thành viên không tuân thủ nghĩa vụ góp vốn đó không thiện chí hợp tác. Ngoài ra, sẽ không công bằng nếu doanh nghiệp phải gánh chịu một cách vô lý các khoản phạt do lỗi của thành viên không tuân thủ nghĩa vụ góp vốn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ Quý Bộ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 48 Luật Doanh nghiệp, thành viên phải góp đủ vốn điều lệ đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Sau thời hạn 90 ngày nêu trên, nếu thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau: (i) thành viên chưa góp vốn theo cam kết

đương nhiên không còn là thành viên của công ty, và (ii) thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn nêu trên cũng sẽ làm thay đổi nội dung vốn đầu tư của dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty. Khi đó, công ty còn phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, công ty phải nộp quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên kèm theo thông báo đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

Về hồ sơ thay đổi đăng ký đầu tư

Để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn Luật Đầu tư, công ty phải nộp, ngoài các tài liệu khác, quyết định của nhà đầu tư về điều chỉnh dự án liên quan đến vốn đầu tư.

Đề nghị xác nhận

Do pháp luật hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về thể thức của quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên và quyết định của nhà đầu tư trong các trường hợp nêu trên, do vậy chúng tôi mong muốn được xác nhận cách hiểu của chúng tôi về vấn đề này như sau:

1. Nếu có thành viên chưa góp đủ số vốn đúng thời hạn quy định, thì quyết định và biên bản của Hội đồng thành viên cũng như quyết định của nhà đầu tư vẫn cần có sự tham gia và chữ

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

ký của thành viên đó, nhưng tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tổng số vốn thực góp tại thời điểm đó, và thành viên đó không có quyền biểu quyết đối với phần chưa góp vốn; và

2. Quyết định riêng của thành viên không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ góp vốn liên quan đến các vấn đề nêu trên không bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ và mong Quý Bộ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng *JCCI*.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO